



P U T U S A N
Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :\

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SUPRAYITNO ALIAS YITNO ALIAS ENOY;**
2. Tempat lahir : Gedung Johor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidodadi Lingkungan VII Kelurahan Deli
Tua Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **KASMENI SIREGAR ALIAS MEI;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan..

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong.
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,35 gram brutto.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet.
- 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih.
- 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru.
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-180/RP.RAP/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:



Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Rantauprapat dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Rantauprapat berwenang mengadili perkara ini, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY di Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menerima telepon dari Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI yang tinggal di Rantauprapat, setelah menanyakan kabar, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menanyakan "APA KABAR MAK...?", dan dijawab Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "LOBET INI NAK..., DISINI SUSAH CARI BUAH..., KALO ADA, BAWAKAN KEMARI...", (lobet adalah lemas tidak menggunakan sabu, buah adalah sebutan untuk narkotika jenis sabu), lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "NANTI PAYAH MAK...", dan dijawab Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "BISALAH ITU NANTI KAWAN MAMAK YANG NJUALKAN...", lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "KALO AKU KESANA, NANTI NYASAR...", MAMAKLAH YANG KEMARI, PULANGNYA KUANTAR...", dijawab KASMENI SIREGAR "IYA NAK..", lalu telepon terputus.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berada di rumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, kemudian



Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI tiba di rumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY suruh masuk kedalam rumah, lalu para Terdakwa berbincang bicang biasa dengannya didalam rumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menelepon Sdr. GANDI (Dpo) untuk meminta sabu menggunakan 1 (satu) unit handhone android merk samsung warna biru, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengatakan "GAN... ADA BUAHMU...?, KALO ADA KUPAKEK DULU, MAU KUBAWA BAWA KERANTO, NANTI PULANG DARI RANTO BARU KU BAYAR...", dijawab Sdr. GANDI "OKE, NANTI KUKABARI...", Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY tanya "KALI BERAPA...?" dijawab Sdr. GANDI "LIMA RATUS RIBU...", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY jawab "OKE...". Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GANDI menelepon Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan mengatakan "AKU UDAH DIDEPAN GANG...", lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "OKE, AKU KESITU...", selanjutnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjalan menuju kedepan gang untuk menemui Sdr. GANDI dan sesampainya didepan gang, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY melihat Sdr. GANDI sudah didepan gang dengan posisi duduk diatas sepeda motor honda scoopy warna cream dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ingat, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY datangi Sdr. GANDI disebelah kanannya sampai sekitar setengah meter, lalu Sdr. GANDI mengambil sesuatu dari dashboard bawah stang sepeda motornya dan memberikan kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dengan tangan kanannya sambil mengatakan "NAH INI BUAHNYA SATU JI..." (ji adalah gram), dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY terima dengan tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sambil Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "NANTI UANGNYA PULANG DARI RANTO YA...", Sdr. GANDI tidak menjawab melainkan menundukkan kepala Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan menghidupkan sepeda motornya lalu langsung pergi meninggalkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengemudikan sepeda motornya dengan tujuan yang tidak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ketahui, dengan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pulang berjalan pulang kerumah, sebelum sampai rumah tepatnya disamping lubang sampah yang ada didepan rumah, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menyimpan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kedekat lubang sampah ditutupi batu mangga, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam rumah dan beristirahat dan bincang dengan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI didalam rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY simpan didepan rumah dekat lubang sampah dari tutupan batu, mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bawa berjalan kaki sendirian ketanah kosong yang ada diarah sebelah kiri rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dilokasi kebun pisang, dibawah pohon pisang tersebutlah kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil sabu dari 1 (satu) plastik yang pertama dan membagi kedalam dua plastik kosong lainnya dengan maksud rencana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY adalah sabu yang Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pindahkan ke dua plastik kosong itulah yang satu plastik akan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pergunakan bersama dengan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, dan satu plastik lagi akan digunakan di Rantauprapat karena kami akan berangkat ke Rantauprapat, jadi seluruhnya berjumlah 3 (tiga) buah plastik berisi sabu dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masukkan seluruhnya kedalam plastik besar sebagai pembungkusnya, plastik itu semua Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ambil dari bawah pohon pisang, karena teringat Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY memang ada plastik disitu, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dari ban bekas dibawah pohon pisang itu, kemudian 3 (tiga) buah

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



plastik berisi sabu yang sudah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bungkus dengan plastik besar lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY simpan dikantong celana sebelah kanan depan, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjalan menuju kerumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dengan maksud akan mengajak Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI Alias MEI untuk bersama menggunakan sabu, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam kamar lalu mengatakan akepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "MASUKLAH MAK KEDALAM KAMAR..." sehingga Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI yang semula duduk diruangan tamu lalu berjalan masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dari kamar langsung keluar dan berpapasan dengan MASMENI SIREGAR didepan pintu kamar, dan disitulah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ambil 1 (satu) buah kaca pirem dari kantong celana lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, rencana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY akan memberikan sabu untuk digunakan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI didalam kamar, makanya terlebih dahulu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kaca pirem kepadanya, tetapi begitu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kaca piremnya, ternyata istri Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pulang sehingga tidak jadilah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY memberikan sabu kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI untuk digunakan, selanjutnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI Alias MEI persiapan untuk berangkat ke Rantauprapat, dan sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI berangkat naik angkutan menuju ke Rantauprapat, dengan posisi sabu tetap berada didalam kantong celana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sebelah kanan depan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI tiba di Rantauprapat tepatnya di Jln. Sumber Beji, Gg. Rambutan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, lalu masuk kedalam rumah yang sesuai pemberitahuan Terdakwa KASMENI SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MEI kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bahwa rumah tersebut adalah rumah kakak kandungnya, lalu duduk diruangan tamu dan tidak berapa lama Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam kamar dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI masuk kedalam kamar untuk membersihkan kamar untuk Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY beristirahat, selesai membersihkan kamar, lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengatakan "KAU BAWA NYA NOY...?", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "BAWA MAK..., TAPI NGGAK ADA ALATNYA MAK...", kemudian Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengambil 1 (satu) buah pirek dari dalam dompet dan menyerahkan kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY "INI ADA, NAH...", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY terima dengan tangan kanan dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY membuat bong dengan memang pipetnya, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil 3 (tiga) buah plastik berisi sabu yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip besar dari celana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sebelah kanan depan lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai disamping kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu membuat bong lengkap dengan pipet nya lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengisi kaca pirek dengan sabu dari plastik yang banyak isinya, setelah itu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY langsung menggunakan sabu dengan cara memegang bong dengan tangan kiri, memegang mancis dengan tangan kanan lalu membakar sambil menghisap asap bakaran sabu tersebut sampai Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dapatkan 2 (dua) hisapan, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai sebelah kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, posisi Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY duduk dilantai menghadap rak pakaian membelakangi tempat tidur, sedangkan sabu dan alatnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan disamping kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY katakan kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "INI MAK...", lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI langsung duduk disamping Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjarak sekitar 1 (satu) meter, tetapi dengan arah yang berbeda, Terdakwa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menghadap rak pakaian sedangkan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI membelakangi rak pakaian, dengan posisi sabu dan alat ada diantara kami, lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengambil bong dan memasukkan pipet kedalam mulutnya, sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY yang membakarkan kaca pirek menggunakan mancis, sambil Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY membakar kaca pirek sambil Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI menghisap asap melalui pipet bong dan dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan mancis dilantai, dan saat itulah pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, tiba tiba pintu kamar dibuka dan kemudian masuk orang yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY kenali, dan melihat para Terdakwa dalam keadaan baru menggunakan sabu dengan barang bukti yang ada dilantai, dan tetap saja dalam keadaan demikian sampai beberapa saat kemudian datang personil dari Narkoba Polres Labuhanbatu datang ketempat kejadian dan mengamankan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI sekaligus mengamankan barang bukti dari lantai berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, tidak lama kemudian datang kepala lingkungan setempat dan menyaksikan penangkapan terhadap para terdakwa lalu para terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Polres Labuhanbatu.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/04.10102/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.29 gram



dan Berat Netto 0.97 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 1.35 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2415/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan KASMENI SIREGAR Alias MEI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Sumber Beji Gg. Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY di Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menerima telepon dari Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI yang tinggal di Rantauprapat, setelah menanyakan kabar, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



ENOY menanyakan "APA KABAR MAK...?", dan dijawab Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "LOBET INI NAK..., DISINI SUSAH CARI BUAH..., KALO ADA, BAWAKAN KEMARI...", (lobet adalah lemas tidak menggunakan sabu, buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu), lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "NANTI PAYAH MAK...", dan dijawab Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "BISALAH ITU NANTI KAWAN MAMAK YANG NJUALKAN...", lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "KALO AKU KESANA, NANTI NYASAR...", MAMAKLAH YANG KEMARI, PULANGNYA KUANTAR...", dijawab KASMENI SIREGAR "IYA NAK..", lalu telepon terputus.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berada dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, kemudian Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI tiba dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY suruh masuk kedalam rumah, lalu para Terdakwa berbincang bicang biasa dengannya didalam rumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menelepon Sdr. GANDI (Dpo) untuk meminta sabu menggunakan 1 (satu) unit handhone android merk samsung warna biru, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengatakan "GAN... ADA BUAHMU...?, KALO ADA KUPAKEK DULU, MAU KUBAWA BAWA KERANTO, NANTI PULANG DARI RANTO BARU KU BAYAR...", dijawab Sdr. GANDI "OKE, NANTI KUKABARI...", Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY tanya "KALI BERAPA...?" dijawab Sdr. GANDI "LIMA RATUS RIBU...", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY jawab "OKE...". Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GANDI menelepon Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan mengatakan "AKU UDAH DIDEPAN GANG...", lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "OKE, AKU KESITU...", selanjutnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjalan menuju kedepan gang untuk menemui Sdr. GANDI dan sesampainya didepan gang, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY melihat Sdr. GANDI sudah didepan gang dengan posisi duduk diatas sepeda motor honda scoopy warna cream dengan nomor polisi yang tidak



Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ingat, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY datangi Sdr. GANDI disebelah kanannya sampai sekitar setengah meter, lalu Sdr. GANDI mengambil sesuatu dari dashboard bawah stang sepeda motornya dan memberikan kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dengan tangan kanannya sambil mengatakan "NAH INI BUAHNYA SATU JI..." (ji adalah gram), dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY terima dengan tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sambil Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "NANTI UANGNYA PULANG DARI RANTO YA...", Sdr. GANDI tidak menjawab melainkan menundukkan kepala Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan menghidupkan sepeda motornya lalu langsung pergi meninggalkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengemudikan sepeda motornya dengan tujuan yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ketahui, dengan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pulang berjalan pulang kerumah, sebelum sampai rumah tepatnya disamping lubang sampah yang ada didepan rumah, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menyimpan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kedekat lubang sampah ditutupi batu mangga, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam rumah dan beristirahat dan bercang dengan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI didalam rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY simpan didepan rumah dekat lubang sampah dari tutupan batu, mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bawa berjalan kaki sendirian ketanah kosong yang ada diarah sebelah kiri rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dilokasi kebun pisang, dibawah pohon pisang tersebutlah kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil sabu dari 1 (satu) plastik yang pertama dan membagi kedalam dua plastik kosong

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



lainnya dengan maksud rencana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY adalah sabu yang Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pindahkan ke dua plastik kosong itulah yang satu plastik akan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pergunakan bersama dengan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, dan satu plastik lagi akan digunakan di Rantauprapat karena kami akan berangkat ke Rantauprapat, jadi seluruhnya berjumlah 3 (tiga) buah plastik berisi sabu dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masukkan seluruhnya kedalam plastik besar sebagai pembungkusnya, plastik itu semua Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ambil dari bawah pohon pisang, karena teringat Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY memang ada plastik disitu, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dari ban bekas dibawah pohon pisang itu, kemudian 3 (tiga) buah plastik berisi sabu yang sudah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bungkus dengan plastik besar lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY simpan dikantong celana sebelah kanan depan, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjalan menuju kerumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dengan maksud akan mengajak Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI Alias MEI untuk bersama menggunakan sabu, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam kamar lalu mengatakan akepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "MASUKLAH MAK KEDALAM KAMAR..." sehingga Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI yang semula duduk diruangan tamu lalu berjalan masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dari kamar langsung keluar dan berpapasan dengan MASMENI SIREGAR didepan pintu kamar, dan disitulah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ambil 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong celana lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, rencana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY akan memberikan sabu untuk digunakan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI didalam kamar, makanya terlebih dahulu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kaca pirek kepadanya, tetapi begitu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kaca pireknya, ternyata istri Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pulang sehingga tidak jadilah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY memberikan sabu kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI untuk digunakan, selanjutnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI Alias MEI persiapan untuk berangkat ke Rantauprapat, dan sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI berangkat naik angkutan menuju ke Rantauprapat, dengan posisi sabu tetap berada didalam kantong celana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sebelah kanan depan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI tiba di Rantauprapat tepatnya di Jln. Sumber Beji, Gg. Rambutan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, lalu masuk kedalam rumah yang sesuai pemberitahuan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bahwa rumah tersebut adalah rumah kakak kandungnya, lalu duduk diruangan tamu dan tidak berapa lama Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam kamar dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI masuk kedalam kamar untuk membersihkan kamar untuk Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY beristirahat, selesai membersihkan kamar, lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengatakan "KAU BAWA NYA NOY...?", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "BAWA MAK..., TAPI NGGAK ADA ALATNYA MAK...", kemudian Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengambil 1 (satu) buah pirek dari dalam dompet dan menyerahkan kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY "INI ADA, NAH...", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY terima dengan tangan kanan dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY membuat bong dengan memang pipetnya, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil 3 (tiga) buah plastik berisi sabu yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip besar dari celana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sebelah kanan depan lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai disamping kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu membuat bong lengkap dengan pipet nya lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengisi kaca pirek dengan sabu dari plastik yang banyak isinya, setelah itu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



langsung menggunakan sabu dengan cara memegang bong dengan tangan kiri, memegang mancis dengan tangan kanan lalu membakar sambil menghisap asap bakaran sabu tersebut sampai Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dapatkan 2 (dua) hisapan, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai sebelah kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, posisi Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY duduk dilantai menghadap rak pakaian membelakangi tempat tidur, sedangkan sabu dan alatnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan disamping kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY katakan kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "INI MAK...", lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI langsung duduk disamping Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjarak sekitar 1 (satu) meter, tetapi dengan arah yang berbeda, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menghadap rak pakaian sedangkan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI membelakangi rak pakaian, dengan posisi sabu dan alat ada diantara kami, lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengambil bong dan memasukkan pipet kedalam mulutnya, sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY yang membakarkan kaca pirek menggunakan mancis, sambil Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY membakar kaca pirek sambil Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI menghisap asap melalui pipet bong dan dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan mancis dilantai, dan saat itulah pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, tiba tiba pintu kamar dibuka dan kemudian masuk orang yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY kenali, dan melihat para Terdakwa dalam keadaan baru menggunakan sabu dengan barang bukti yang ada dilantai, dan tetap saja dalam keadaan demikian sampai beberapa saat kemudian datang personil dari Narkoba Polres Labuhanbatu datang ketempat kejadian dan mengamankan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI sekaligus mengamankan barang bukti dari lantai berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, tidak lama kemudian datang kepala lingkungan setempat dan menyaksikan penangkapan kami lalu kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/04.10102/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.29 gram dan Berat Netto 0.97 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.35 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2415/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan KASMENI SIREGAR Alias MEI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Sumber Beji Gg. Rambutan Kel.



Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sedang berada dirumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY di Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menerima telepon dari Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI yang tinggal di Rantauprapat, setelah menanyakan kabar, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menanyakan “APA KABAR MAK...?”, dan dijawab Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI “LOBET INI NAK..., DISINI SUSAH CARI BUAH..., KALO ADA, BAWAKAN KEMARI...”, (lobet adalah lemas tidak menggunakan sabu, buah adalah sebutan untuk narkotika jenis sabu), lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab “NANTI PAYAH MAK...”, dan dijawab Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI “BISALAH ITU NANTI KAWAN MAMAK YANG NJUALKAN...”, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab “KALO AKU KESANA, NANTI NYASAR...”, MAMAKLAH YANG KEMARI, PULANGNYA KUANTAR...”, dijawab KASMENI SIREGAR “IYA NAK..”, lalu telepon terputus.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib pada saat Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berada dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, kemudian Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI tiba dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY suruh masuk kedalam rumah, lalu para Terdakwa berbincang bicang biasa dengannya didalam rumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menelepon Sdr. GANDI (Dpo) untuk meminta sabu menggunakan 1 (satu) unit handhone android merk samsung warna biru, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengatakan “GAN... ADA BUAHMU...?, KALO ADA KUPAKEK DULU, MAU KUBAWA BAWA KERANTO, NANTI PULANG DARI



RANTO BARU KU BAYAR...”, dijawab Sdr. GANDI ”OKE, NANTI KUKABARI...”, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY tanya ”KALI BERAPA...?” dijawab Sdr. GANDI ”LIMA RATUS RIBU...”, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY jawab ”OKE...”. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. GANDI menelepon Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan mengatakan ”AKU UDAH DIDEPAN GANG...”, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab ”OKE, AKU KESITU...”, selanjutnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjalan menuju kedepan gang untuk menemui Sdr. GANDI dan sesampainya didepan gang, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY melihat Sdr. GANDI sudah didepan gang dengan posisi duduk diatas sepeda motor honda scoopy warna cream dengan nomor polisi yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ingat, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY datangi Sdr. GANDI disebelah kanannya sampai sekitar setengah meter, lalu Sdr. GANDI mengambil sesuatu dari dashboard bawah stang sepeda motornya dan memberikan kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dengan tangan kanannya sambil mengatakan ”NAH INI BUAHNYA SATU JI...” (ji adalah gram), dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY terima dengan tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sambil Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab ”NANTI UANGNYA PULANG DARI RANTO YA...”, Sdr. GANDI tidak menjawab melainkan menundukkan kepala Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan menghidupkan sepeda motornya lalu langsung pergi meninggalkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengemudikan sepeda motornya dengan tujuan yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ketahui, dengan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pulang berjalan pulang kerumah, sebelum sampai rumah tepatnya disamping lubang sampah yang ada didepan rumah, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menyimpan 1 (satu) buah plastik berisi sabu kedekat lubang sampah ditutupi batu mangga, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam rumah dan beristirahat dan bercang dengan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI didalam rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kemudian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY keluar dari rumah tempat tinggal Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY simpan didepan rumah dekat lubang sampah dari tutup batu, mengambil menggunakan tangan kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bawa berjalan kaki sendirian ketanah kosong yang ada diarah sebelah kiri rumah sekitar 20 (dua puluh) meter dilokasi kebun pisang, dibawah pohon pisang tersebutlah kemudian Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil sabu dari 1 (satu) plastik yang pertama dan membagi kedalam dua plastik kosong lainnya dengan maksud rencana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY adalah sabu yang Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pindahkan ke dua plastik kosong itulah yang satu plastik akan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pergunakan bersama dengan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI dirumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, dan satu plastik lagi akan digunakan di Rantauprapat karena kami akan berangkat ke Rantauprapat, jadi seluruhnya berjumlah 3 (tiga) buah plastik berisi sabu dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masukkan seluruhnya kedalam plastik besar sebagai pembungkusnya, plastik itu semua Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ambil dari bawah pohon pisang, karena teringat Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY memang ada plastik disitu, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil 1 (satu) buah kaca pirek dari ban bekas dibawah pohon pisang itu, kemudian 3 (tiga) buah plastik berisi sabu yang sudah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bungkus dengan plastik besar lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY simpan dikantong celana sebelah kanan depan, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjalan menuju kerumah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dengan maksud akan mengajak Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI Alias MEI untuk bersama menggunakan sabu, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam kamar lalu mengatakan akepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "MASUKLAH MAK KEDALAM KAMAR..." sehingga Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI yang semula duduk diruangan tamu lalu berjalan masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa



SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dari kamar langsung keluar dan berpapasan dengan MASMENI SIREGAR didepan pintu kamar, dan disitulah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY ambil 1 (satu) buah kaca pirek dari kantong celana lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI, rencana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bahwa Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY akan memberikan sabu untuk digunakan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI didalam kamar, makanya terlebih dahulu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kaca pirek kepadanya, tetapi begitu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berikan kaca pireknya, ternyata istri Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY pulang sehingga tidak jadilah Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY memberikan sabu kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI untuk digunakan, selanjutnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI Alias MEI persiapan untuk berangkat ke Rantauprapat, dan sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI berangkat naik angkutan menuju ke Rantauprapat, dengan posisi sabu tetap berada didalam kantong celana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sebelah kanan depan.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI tiba di Rantauprapat tepatnya di Jln. Sumber Beji, Gg. Rambutan, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, lalu masuk kedalam rumah yang sesuai pemberitahuan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY bahwa rumah tersebut adalah rumah kakak kandungnya, lalu duduk diruangan tamu dan tidak berapa lama Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY masuk kedalam kamar dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI masuk kedalam kamar untuk membersihkan kamar untuk Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY beristirahat, selesai membersihkan kamar, lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengatakan "KAU BAWA NYA NOY...?", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menjawab "BAWA MAK..., TAPI NGGAK ADA ALATNYA MAK...", kemudian Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengambil 1 (satu) buah pirek dari dalam dompet dan menyerahkan kepada Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ENOY "INI ADA, NAH...", dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY terima dengan tangan kanan dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY membuat bong dengan memang pipetnya, lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengambil 3 (tiga) buah plastik berisi sabu yang ada dalam 1 (satu) buah plastik klip besar dari celana Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY sebelah kanan depan lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai disamping kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY lalu membuat bong lengkap dengan pipet nya lalu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY mengisi kaca pirek dengan sabu dari plastik yang banyak isinya, setelah itu Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY langsung menggunakan sabu dengan cara memegang bong dengan tangan kiri, memegang mancis dengan tangan kanan lalu membakar sambil menghisap asap bakaran sabu tersebut sampai Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dapatkan 2 (dua) hisapan, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan dilantai sebelah kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, posisi Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY duduk dilantai menghadap rak pakaian membelakangi tempat tidur, sedangkan sabu dan alatnya Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan disamping kanan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY, dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY katakan kepada Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI "INI MAK...", lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI langsung duduk disamping Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY berjarak sekitar 1 (satu) meter, tetapi dengan arah yang berbeda, Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY menghadap rak pakaian sedangkan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI membelakangi rak pakaian, dengan posisi sabu dan alat ada diantara kami, lalu Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI mengambil bong dan memasukkan pipet kedalam mulutnya, sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY yang membakarkan kaca pirek menggunakan mancis, sambil Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY membakar kaca pirek sambil Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI menghisap asap melalui pipet bong dan dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY letakkan mancis dilantai, dan saat itulah pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, tiba

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tiba pintu kamar dibuka dan kemudian masuk orang yang tidak Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY kenali, dan melihat para Terdakwa dalam keadaan baru menggunakan sabu dengan barang bukti yang ada dilantai, dan tetap saja dalam keadaan demikian sampai beberapa saat kemudian datang personil dari Narkoba Polres Labuhanbatu datang ketempat kejadian dan mengamankan Terdakwa SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan Terdakwa KASMENI SIREGAR Alias MEI sekaligus mengamankan barang bukti dari lantai berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, tidak lama kemudian datang kepala lingkungan setempat dan menyaksikan penangkapan kami lalu kami dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/04.10102/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.29 gram dan Berat Netto 0.97 gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.35 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2415/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 3 (Tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram diduga mengandung Narkotika milik SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan KASMENI SIREGAR Alias MEI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2416/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama SUPRAYITNO Alias YITNO Alias ENOY dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik atas nama KASMENI SIREGAR Alias MEI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Henky Dalimunthe, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Irwansyah (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi sudah sampai di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya sampai disebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya telah diamankan terduga pelaku pidana narkotika, lalu Saksi masuk kedalam rumah yang diketahui adalah rumah tempat

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



tinggal milik Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun lalu terus masuk ke arah belakang dan sampailah di kamar belakang, dengan keadaan pintu kamar terbuka dan di dalam kamar tersebutlah Saksi bertemu dengan pemilik rumah bernama Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun dan Saksi Irwansyah dengan posisi berdiri, dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk di lantai kamar tersebut selanjutnya Saksi Irwansyah menjelaskan awalnya menemukan Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pidana narkoba dan Saksi melihat di lantai di antara Para Terdakwa ada barang bukti berupa narkoba dan barang lainnya dan selanjutnya karena kepala lingkungan setempat juga sudah hadir di lokasi tempat kejadian maka Saksi bersama Saksi Irwansyah langsung mengamankan barang yang ada di lantai di antara Para Terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, kemudian Saksi bersama Saksi Irwansyah juga mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Irwansyah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan membenarkan Para Terdakwa diamankan saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Supriyatno Alias Yitno Alias Enoy yang diperoleh dari Medan, dan seluruh barang bukti tersebut adalah dalam kekuasaan Para Terdakwa di dalam kamar tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Irwansyah, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Irwansyah (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian datang tetangga Saksi yang bernama Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun kerumah saksi dan memberitahukan bahwa di rumahnya kedatangan tamu yaitu adiknya bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali yang sedang berada didalam kamar, karena agak lama didalam kamar dan bukan suami istri maka Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun memohon kepada Saksi untuk bisa datang kerumahnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga kemudian Saksi bersama dengan Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun mendatangi rumah Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun sekitar 50 (lima) puluh meter dari rumah tempat tinggal Saksi dan begitu sampai di rumahnya, lalu Saksi masuk kedalam rumahnya dan Saksi melihat pintu kamar dimaksud dalam keadaan tertutup, dan karena ada lubang dinding kamar tersebut, Saksi mengintip dari lubang tersebut kearah dalam kamar dan Saksi melihat ada banyak keputihan asap seperti asap rokok, kemudian Saksi jalan keposisi pintu dan langsung membuka pintu kamar tersebut dan disaat itulah Saksi melihat ada Para Terdakwa didalam kamar, dengan keputihan asap disekitar Para Terdakwa, yang dimana Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy sedang posisi duduk dilantai membelakangi tempat tidur menghadap rak pakaian, dan Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei duduk dilantai membelakangi rak pakaian menghadap keposisi pintu dengan jarak Para Terdakwa sekitar 1 (satu) meter, lalu dilantai diantara Para Terdakwa terlihat benda / barang berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu yang terpasang pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, selanjutnya Saksi menyuruh Para Terdakwa untuk tetap diam ditempatnya/diposisinya dan tidak menyentuh barang yang ada ditempat kejadian sambil menunggu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada personil dari bagian Narkoba Polres Labuhanbatu dan kepala lingkungan setempat, lalu sambil menunggu itulah Saksi mendapat pemberitahuan bahwa Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, dan isi dalam plastik yang ada dilantai adalah narkoba jenis sabu, dan sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dari Medan, tidak lama kemudian beberapa orang personil Narkoba Polres Labuhanbatu dan juga Kepling setempat datang ketempat kejadian dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan juga barang bukti langsung dari tempat kejadian, dan setelah diinterogasi, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Gandi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram dengan tujuan sebagian untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei, Terdakwa bersama Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dari Gandi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram dengan tujuan sebagian untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy, Terdakwa bersama Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram brutto;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet;
- 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 187/04.10102/2023 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E dan Rinawati S. terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara No. LAB : 2415/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dan B. 1

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Para Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 2416/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik Kasmeni Siregar Alias Mei adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Henky Dalimunthe, S.H., sudah sampai di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya sampai disebuah rumah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



tempat tinggal yang diduga didalamnya telah diamankan terduga pelaku pidana narkoba, lalu Saksi Henky Dalimunthe, S.H., masuk kedalam rumah yang diketahui adalah rumah tempat tinggal milik Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun lalu terus masuk kearah belakang dan sampailah dikamar belakang, dengan keadaan pintu kamar terbuka dan didalam kamar tersebutlah Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bertemu dengan pemilik rumah bernama Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun dan Saksi Irwansyah dengan posisi berdiri, dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk dilantai kamar tersebut selanjutnya Saksi Irwansyah menjelaskan awalnya menemukan Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pidana narkoba dan Saksi Henky Dalimunthe, S.H., melihat dilantai diantara Para Terdakwa ada barang bukti berupa narkoba dan barang lainnya dan selanjutnya karena kepala lingkungan setempat juga sudah hadir dilokasi tempat kejadian maka Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah langsung mengamankan barang yang ada dilantai diantara Para Terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, kemudian Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah juga mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan membenarkan Para Terdakwa diamankan saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Supriyatno Alias Yitno Alias Enoy yang diperoleh dari Medan, dan seluruh barang bukti tersebut adalah dalam kekuasaan Para Terdakwa didalam kamar tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dari Gandi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



dengan tujuan sebagian untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dan Terdakwa II. Kasmeni Siregar Alias Mei dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan



identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bukanlah



orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Henky Dalimunthe, S.H., sudah sampai di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya sampai disebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya telah diamankan terduga pelaku pidana narkoba, lalu Saksi Henky Dalimunthe, S.H., masuk kedalam rumah yang diketahui adalah rumah tempat tinggal milik Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun lalu terus masuk kearah belakang dan sampailah dikamar belakang, dengan keadaan pintu kamar terbuka dan didalam kamar tersebutlah Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bertemu dengan pemilik rumah bernama Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun dan Saksi Irwansyah dengan posisi berdiri, dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk dilantai kamar tersebut selanjutnya Saksi Irwansyah menjelaskan awalnya menemukan Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pidana narkoba dan Saksi Henky Dalimunthe, S.H., melihat dilantai diantara Para Terdakwa ada barang bukti berupa narkoba dan barang lainnya dan selanjutnya karena kepala lingkungan setempat juga sudah hadir dilokasi tempat kejadian maka Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah langsung mengamankan barang yang ada dilantai diantara Para Terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, kemudian Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah juga mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan membenarkan Para Terdakwa diamankan saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Supriyatno Alias Yitno Alias Enoy yang diperoleh dari Medan, dan seluruh barang bukti tersebut adalah dalam kekuasaan Para Terdakwa didalam kamar tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dari Gandhi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram dengan tujuan sebagian untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan dilantai diantara Para Terdakwa dan diperoleh Para Terdakwa dari Gandhi (Dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan dilantai menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu



bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Henky Dalimunthe, S.H., sudah sampai di Jalan Sumber Beji Gang Rambutan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya sampai disebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya telah diamankan terduga pelaku pidana narkoba, lalu Saksi Henky Dalimunthe, S.H., masuk kedalam rumah yang diketahui adalah rumah tempat tinggal milik Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun lalu terus masuk kearah belakang dan sampailah dikamar belakang, dengan keadaan pintu kamar terbuka dan didalam kamar tersebutlah Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bertemu dengan pemilik rumah bernama Gunanti Wirmaysara Siregar Alias Gugun dan Saksi Irwansyah dengan posisi berdiri, dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk dilantai kamar tersebut selanjutnya Saksi Irwansyah menjelaskan awalnya menemukan Para Terdakwa yang diduga sebagai pelaku pidana narkoba dan Saksi Henky Dalimunthe, S.H., melihat dilantai diantara Para Terdakwa ada barang bukti berupa narkoba dan barang lainnya dan selanjutnya karena kepala lingkungan setempat juga sudah hadir dilokasi tempat kejadian maka Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah langsung mengamankan barang yang ada dilantai diantara Para Terdakwa tersebut berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, kemudian Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah juga mengamankan Para Terdakwa, kemudian Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama Saksi Irwansyah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan membenarkan Para Terdakwa diamankan saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Supriyatno Alias Yitno Alias Enoy yang diperoleh dari Medan, dan seluruh barang bukti tersebut adalah dalam kekuasaan Para Terdakwa didalam kamar tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan barang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa I. Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy dari Gandi (Dpo) pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kelurahan Deli Serdang Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1 (satu) gram dengan tujuan sebagian untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dan sebagian untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Henky Dalimunthe, S.H., bersama dengan Saksi Irwansyah (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi kristal putih narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa sehingga unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh



perbuatan Para Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa sudah saling kenal satu sama lain terbukti dari fakta dipersidangan ketika Para Terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat dengan demikian maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram brutto, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet, 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. **Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy** dan Terdakwa II. **Kasmeni Siregar Alias Mei** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Suprayitno Alias Yitno Alias Enoy** dan Terdakwa II. **Kasmeni Siregar Alias Mei** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik berisi Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu seberat 1,35 (satu koma tiga lima) gram brutto;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah pipet dibalut dengan kertas putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.